CIB-06 · Ciberseguridad e identidad digital

Ley contra la suplantación de identificadores telefónicos y mensajes fraudulentos

Obliga a autenticar el número de origen de las llamadas, crea un registro de remitentes alfanuméricos de mensajes de texto y un servicio gratuito de reporte y bloqueo de números usados para estafas, complementando la Ley 32323 que regula el spam comercial.

Comisión sugerida: Transportes y Comunicaciones (+ Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos) · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Telecomunicaciones, Ciber Seguridad, Orden Público y Seguridad

I. Exposición de motivos

La Ley 32323 (2025) modificó el artículo 58 del Código de Protección y Defensa del Consumidor para prohibir las comunicaciones comerciales no consentidas y encargó normas para identificar llamadas comerciales con numeración especial (CMS Grau). Esa norma enfrenta el spam de empresas formales, pero no la suplantación de identidad telefónica usada por delincuentes: llamadas que muestran números falsos o similares a los de bancos y entidades públicas, y mensajes de texto con remitentes que imitan marcas para robar credenciales. Estas modalidades alimentan el fraude informático y la suplantación de identidad, que concentran más del 92 % de las denuncias por delitos informáticos entre enero y julio de 2026 (El Peruano, 2-9-2026). El Perú no exige legalmente la autenticación del identificador de llamada ni un registro de remitentes alfanuméricos, medidas que Estados Unidos (STIR/SHAKEN) y Singapur han implementado. Tampoco existe un canal ciudadano único para reportar números fraudulentos que alimente bloqueos coordinados entre operadores.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY CONTRA LA SUPLANTACIÓN DE IDENTIFICADORES TELEFÓNICOS Y MENSAJES FRAUDULENTOS

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto prevenir la suplantación de identificadores de llamada y de remitentes de mensajes de texto con fines fraudulentos, mediante obligaciones de autenticación, registro y bloqueo a cargo de los operadores de telecomunicaciones.

Artículo 2. Autenticación del identificador de llamada

Los operadores de servicios públicos de telefonía implementan mecanismos técnicos de autenticación del número de origen en las llamadas cursadas por sus redes e interconexiones, conforme a estándares internacionales, y no presentan al usuario como identificador un número no verificado sin advertencia.

Artículo 3. Llamadas internacionales con numeración nacional

Los operadores bloquean o marcan como sospechosas las llamadas de origen internacional que presenten numeración nacional, salvo los casos de itinerancia debidamente verificados.

Artículo 4. Registro de remitentes alfanuméricos

Créase el Registro de Remitentes de Mensajes, a cargo del OSIPTEL, en el que las organizaciones que envíen mensajes de texto con identificadores alfanuméricos deben inscribirse acreditando su identidad. Los operadores bloquean o etiquetan como no verificados los mensajes con remitentes alfanuméricos no inscritos.

Artículo 5. Canal de reporte ciudadano

El OSIPTEL habilita un canal gratuito, accesible por mensaje de texto, web y aplicación, para que los usuarios reporten números y mensajes presuntamente fraudulentos. Los reportes verificados se comparten con los operadores para su bloqueo y con el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú para fines de investigación.

Artículo 6. Lista de numeración protegida

Las entidades financieras y las entidades públicas pueden registrar ante el OSIPTEL los números que no utilizan para llamadas salientes; los operadores bloquean las llamadas que presenten dichos números como identificador.

Artículo 7. Protección de datos

El tratamiento de datos derivado de la presente ley se sujeta a la Ley 29733, se limita a la finalidad de prevención del fraude y no habilita la interceptación del contenido de las comunicaciones.

Artículo 8. Infracciones

El incumplimiento de las obligaciones de la presente ley constituye infracción sancionable por el OSIPTEL conforme a su Reglamento General de Infracciones y Sanciones, que se adecúa en el plazo que fije el reglamento.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones, previa opinión del OSIPTEL, reglamenta la presente ley en un plazo no mayor de 90 días hábiles contados desde su entrada en vigencia.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Implementación gradual. Las obligaciones de los artículos 2 y 3 son exigibles a los 18 meses y las de los artículos 4 a 6 a los 9 meses de la entrada en vigencia del reglamento.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Coordinación con la Ley 32323. La numeración especial para llamadas comerciales prevista en la normativa de desarrollo de la Ley 32323 se integra a los mecanismos de autenticación de la presente ley.

Cuarta. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de el OSIPTEL, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

III. Análisis costo-beneficio

El gasto público es bajo y se financia con el presupuesto del OSIPTEL. Los operadores asumen inversiones en autenticación y filtrado, que en otros mercados se han implementado de manera gradual; por ello se establecen plazos de 9 a 18 meses. El beneficio es la reducción de la superficie de ataque del fraude por ingeniería social, que afecta a usuarios de todos los niveles socioeconómicos y especialmente a adultos mayores. El registro de remitentes también protege la reputación de bancos y entidades públicas suplantadas. No se dispone de cifras oficiales del costo del fraude telefónico en el Perú, lo que el reglamento debe empezar a medir.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa la Ley 32323 y el artículo 58 de la Ley 29571; complementa la Ley 28493 sobre comunicaciones no solicitadas. No modifica la Ley 30096.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2029, autenticación de identificador implementada por todos los operadores móviles; registro de remitentes operativo y reportes ciudadanos publicados trimestralmente por OSIPTEL.

Normas relacionadas

• Ley 32323, que modifica el artículo 58 del Código de Protección y Defensa del Consumidor (comunicaciones comerciales no solicitadas) — https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/LEY-32323-LpDrecho.pdf

• Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29571.pdf

• Ley 28493, Ley que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28493.pdf

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

• Decreto Legislativo 1338, que crea el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (RENTESEG) — https://www.osiptel.gob.pe/media/2auoulvc/dl-1338.pdf

Antecedentes

Por verificar en SPLEY.

Referencias internacionales

• Estados Unidos: FCC: autenticación de identificador de llamada STIR/SHAKEN contra llamadas suplantadas — https://www.fcc.gov/call-authentication

• Singapur: Shared Responsibility Framework for Phishing Scams (MAS e IMDA) — https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2023/mas-and-imda-consult-on-shared-responsibility-framework-for-phishing-scams

• Australia: Scams Prevention Framework Act 2025 — https://www.legislation.gov.au/C2025A00015

Fuentes

• CMS Grau: Promulgan ley contra llamadas y mensajes spam (Ley 32323) — https://cms.law/en/per/publication/promulgan-ley-contra-llamadas-y-mensajes-spam

• El Peruano (02-09-2026): Ciberdelitos más denunciados en el Perú — 29 118 denuncias ene-jul 2026 según el Ministerio Público — https://elperuano.pe/noticia/303867-ciberdelitos-mas-denunciados-en-el-peru

• gob.pe: OSIPTEL — https://www.gob.pe/osiptel

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CIB-06.html